

1501698-10.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... constatou que era produto de roubo ou furto, não se recordando. Avistou de longe o réu conduzindo a moto de forma irresponsável, sem capacete, em alta velocidade. Lá é uma comunidade, uma favela. Havia pessoas pelo local. Não se recorda se o réu falou alguma coisa sobre a moto. Com ele estava a chave. Ele tentou entrar em uma residência que não era a dele. Não o conhecia antes dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501698-10.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501698-10.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2232308/2020 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Matheus Santos Jesus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

GUILHERME MATHEUS SANTOS JESUS, qualificado à fl. 10, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, e no artigo 309 da Lei nº 9.507/97, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 20h30, na Rua Otávio Ferrari, Taboão, nesta cidade de Diadema, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Honda/CG150, de placas ESN-4031, pertencente a Jairo Antonio de Santana, coisa que sabia ser produto de crime. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, GUILHERME dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Analisado o flagrante, foi deferida a liberdade provisória ao réu (fls. 37/39).

Na audiência de fls. 91/93 foi celebrado acordo de não persecução penal, mas o réu descumpriu a avença e, à fl. 115 houve sua rescisão, bem como o recebimento da denúncia de fls. 108/110.

O réu foi citado (fl. 126) e, à fl. 132, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 135), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, a qual se realizou de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que ouvidas duas testemunhas policiais, interrogou-se o réu e prosseguiu-se com os debates orais entre a acusação e a D. Defesa.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, argumentando que estão provados os fatos narrados na denúncia. No tocante à dosimetria, argumentou que, em relação ao crime de trânsito, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, vez que a condução da motocicleta se deu em alta velocidade, sem capacete e em meio a comunidade com alto fluxo de pessoas. Por fim, em razão da natureza dos fatos e das circunstâncias judiciais, concordou com a fixação do regime aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

A D. Defesa, por sua vez, pugnou a absolvição sob fundamento de fragilidade do conjunto probatório, uma vez que não há prova cabal do dolo do réu quanto ao delito de receptação e, no tocante ao crime de trânsito, que não foi demonstrada a prática de potencialidade lesiva da conduta. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no piso legal, com as benesses da lei, bem como o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo teor dos boletins de ocorrência (fls. 02/05 e 19/20), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16), do laudo pericial de objeto (fls. 148/151) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu negou os fatos descritos na denúncia. Quanto à receptação, disse que não tinha ciência de que a moto era roubada. Disse que foi informado que se tratava de moto de leilão e que o menino ia dar a nota, mas foi abordado e descobriu que era moto de furto. Pagou R\$ 1.300,00, quando é de leilão esse é o preço. Comprou pela internet, mas depois da compra foi bloqueado e descobriu que a página era falsa, facebook falso. Não estava dirigindo em alta velocidade e sequer estava pilotando a moto. Estava parado ao lado da moto e saiu a pé quando viu os policiais, momento em que foi abordado. Não tem habilitação, está tirando. Foi a primeira vez que foi abordado pelos policiais. Não sabe o motivo por que estariam lhe imputando a prática do crime.

Tal negativa, entretanto, foi frontalmente contrariada pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual.

Em depoimento bastante seguro, a testemunha Robson Gomes de Freitas, policial militar, informou que estava em patrulhamento de rotina, avistou uma motocicleta com um indivíduo na condução. Ao se aproximar, ele desembarcou, saiu correndo, a equipe foi atrás, abordou, nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a motocicleta, constatou que era produto de roubo ou furto, não se recordando.

Avistou de longe o réu conduzindo a moto de forma irresponsável, sem capacete, em alta velocidade. Lá é uma comunidade, uma favela. Havia pessoas pelo local. Não se recorda se o réu falou alguma coisa sobre a moto. Com ele estava a chave. Ele tentou entrar em uma residência que não era a dele. Não o conhecia antes dos fatos. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que foi pesquisado o emplacamento e era produto de ilícito, mas não se recorda se a moto era produto de furto ou roubo. Não se recorda se o réu falou alguma coisa sobre a procedência da moto.

No mesmo sentido, a testemunha Ivan Rodrigues Lima, também policial militar, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que estava em patrulhamento pela via, quando avistou uma motocicleta em alta velocidade, o indivíduo fazendo manobras perigosas, e empreendeu fuga quando viu a viatura. Estava sem capacete. Foram em seu encalço e após breve acompanhamento ele deixou a moto, pegou a chave e se evadiu por uma viela. Houve acompanhamento a pé, o réu

tentou ingressar em algumas residências, mas foi abordado e em busca pessoal encontrou com ele a chave da motocicleta. Quando voltaram ao local onde o veículo estava abandonado, puxou seus dados e constatou que era produto de roubo. O conduziram a delegacia e fizeram contato com a vítima. O réu não deu justificativa para posse da moto. Havia pessoas na rua. Não conhecia o réu antes dos fatos. Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocente. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Verifica-se, portanto, que a prova oral foi suficiente para demonstrar que o réu estava em poder da motocicleta Honda/CG150, de placas ESN-4031, e que a dirigia de maneira imprudente, em velocidade incompatível e fazendo manobras pela via pública, sem uso de capacete, e empreendeu fuga ao notar a aproximação policial, dirigindo de forma imprudente e gerando risco de dano a pessoas e patrimônios. Contudo, foi o réu perseguido e abordado, constatando-se, no ato, que o veículo que conduzia era produto de roubo ocorrido dias antes. Ressalte-se que o réu não contava com permissão ou habilitação para dirigir.

Ressalte-se, no tocante ao crime de receptação, a aferição do dolo do agente e da ciência da origem criminoso é difícil. Isto porque, é praticamente impossível penetrar no íntimo do infrator e, via de regra, os crimes são cometidos na clandestinidade. Contudo, a aferição do elemento subjetivo deste tipo penal pode ser feita pela análise circunstanciada das peculiaridades de cada caso e do agente, contrastadas com máximas de experiência, inclusive pela dificuldade de obtenção de prova direta, que, excluindo situações especiais, somente poderia se dar por confissão.

Porém, no caso concreto, não se pode excluir o dolo do réu, uma vez que alegou ter comprado o veículo pela internet, por ínfimo valor (cerca de um salário mínimo), tendo afirmado que acreditou que se tratava de moto de leilão, sem que tenham lhe entregado qualquer documentação referente ao bem, documento este que poderia demonstrar sua boa-fé ao receber o produto.

Da mesma forma, o crime de trânsito também restou bem delineado, pois, o acusado foi flagrado pelos policiais militares no momento em que conduzia o veículo automotor sem possuir a devida permissão ou habilitação para tanto, dirigindo em alta velocidade, colocando pessoas e bens em risco de dano. Note-se que os policiais afirmaram que o local dos fatos é uma comunidade e que havia outras pessoas na via, enquanto o réu dirigia em alta velocidade e posteriormente, quando ele tentou empreender fuga, de modo que restou bem caracterizada a prática da conduta de direção que gerou perigo concreto de dano.

Portanto, havendo provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade das condutas, a condenação do réu nas penas dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, ficou perfeitamente caracterizada nos autos, sendo de rigor a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente observo que o réu é primário e não conta com maus antecedentes (fls. 25/27 e 111/113). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Em que pese a argumentação Ministerial, no sentido de que a pena-base do crime de trânsito deveria ser agravada em razão da potencialidade lesiva da direção perigosa praticada pelo réu, entendo que tal situação integra o elemento do tipo penal, de maneira que não pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa quanto ao delito de receptação, e em 06 meses

de detenção quanto ao crime do artigo 309 da Lei nº 9.503/97. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Observo, ainda, que, em relação ao crime de trânsito, deixo de aplicar exclusivamente a pena de multa, por entender que não se mostra suficiente e adequada, tendo em vista que o réu descumpriu o acordo de não persecução penal, o que indica não ser socialmente recomendável a pena exclusivamente pecuniária.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a figura do privilégio, com fulcro nos artigos 180, § 5º, cc. 155, § 2º, ambos do Código Penal, considerando que o valor do bem não pode ser considerado reduzido, por se tratar de veículo automotor.

Assim, ausentes causas de diminuição ou de aumento, torno definitivas as penas nos patamares acima indicados.

Presente o concurso material de infrações, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diversos, as penas das duas condutas serão somadas, resultando em 01 ano de reclusão, 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, já que se trata de réu primário e sem maus antecedentes e de crimes praticados sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, tudo indicando que o referido regime se mostra suficiente para repreensão e prevenção de novas condutas pelo réu.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a substituição da pena (quais sejam, pena não superior a quatro anos, crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e réu não reincidente, conforme dispõe o artigo 44 do Código Penal), e diante do montante de reprimenda fixado (igual a um ano), SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de um ano, em local e condições a ser determinados quando da execução penal; e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em prol de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu Alan da Silva Sousa à pena de 01 ano de reclusão e 06 meses de detenção, ambos em regime inicial ABERTO, mais pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, e artigo 309 da Lei nº 9.503/97, ambos em concurso material, substituídas as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de um ano, em local e condições a serem determinados pelo Juízo da Execução Criminal, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em prol de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Como respondeu solto a este processo, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, § 3º, do CPC, especialmente considerando que o réu teve seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Anoto que já houve a devolução da motocicleta à vítima.

O valor que foi pago pelo réu, referente à metade da fiança (fl. 83), deverá ser utilizado para pagamento das custas processuais e da multa, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal.

Publique-se e intime-se. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA